

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

|                                  |                                |       |
|----------------------------------|--------------------------------|-------|
| คำพิพากษาศาลฎีกาที่<br>2148/2531 | พนักงานอัยการ จังหวัด ร้อยเอ็ด | โจทก์ |
|                                  | โจทก์ร่วม                      | โจทก์ |
|                                  | นาย เจริญ พัฒนดำรงจิตร         | โจทก์ |
|                                  | นาย องอาจ หรือแซ ธนะ แพทย์     | จำเลย |

ป.พ.พ. มาตรา 855

ป.วิ.อ. มาตรา 2 (4)

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2497 มาตรา 3

จำเลยออกเช็คพิพาทให้โจทก์ร่วมเพื่อชำระหนี้การพนันมูลหนี้ตามเช็คยอมไม่  
สมบูรณ์ตาม ป.พ.พ. มาตรา 855 โจทก์ร่วมยอมไม่มีสิทธินำคดีไปร้องทุกข์และไม่มี  
อำนาจฟ้องจำเลยตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497.  
(ที่มา-ส่งเสริมฯ)

---

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจาก  
การใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3

จำเลยให้การปฏิเสธ

ระหว่างการพิจารณา นายเจริญ พัฒนดำรงจิตร ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าร่วม  
เป็นโจทก์ ศาลอนุญาต

## ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

### โจทก์และโจทก์ร่วมอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 จำคุกจำเลยมีกำหนด 1 ปี

### จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า '...พิเคราะห์ตามคำเบิกความของโจทก์ร่วมแล้วข้อเท็จจริงฟังได้ว่าในการไปเบิกเงินของโจทก์ร่วมที่ธนาคารเพื่อนำมาให้จำเลยกู้ยืมนั้นได้เบิกเงินภายในวันเดียวโดยเบิกภายในเดือนสิงหาคม ซึ่งโจทก์ร่วมอ้างว่าได้มีการกู้ยืมกันในเดือนดังกล่าว แต่ปรากฏจากเช็คเอกสารหมาย ป.จ.1 ถึง ป.จ.4 ที่โจทก์ร่วมเบิกความว่าไปเบิกเงินจากธนาคารเพื่อนำมาให้จำเลยกู้ยืมนั้นเป็นการเบิกเงินหลายคราวต่างวันกัน เฉพาะเช็คฉบับลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2524 นั้นเห็นได้ว่า เบิกก่อนเดือนสิงหาคม นอกจากนี้เช็คของจำเลยที่ออกเพื่อชำระค่าดอกเบี้ยยฉบับลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2524 ก็เป็นเช็คที่เกิดก่อนมีการกู้ยืม ซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะมีการชำระดอกเบี้ยกันก่อน ที่โจทก์นำสืบว่าได้มีการกู้ยืมในเดือนสิงหาคม และไปเบิกเงินจากธนาคารในวันเดียวเพื่อนำมาให้จำเลย จึงไม่อาจรับฟังเป็นความจริงได้ การที่จำเลยได้ออกเช็คฉบับลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2524 ชำระดอกเบี้ยให้โจทก์ดังกล่าวนั้นก็กลับรับฟังได้ตามที่จำเลยนำสืบว่าได้เล่นการพนันในเดือนมิถุนายน และได้ออกเช็คเดือนกรกฎาคม ซึ่งเป็นเดือนต่อมา ชำระค่าดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1 บาทต่อเดือนเป็นเงินจำนวน 55,000 บาท เมื่อคดีฟังได้ว่าเช็คพิพาทได้ออกให้เพื่อชำระหนี้การพนันมูลหนี้ตามเช็คย่อมไม่สมบูรณ์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 855 โจทก์ร่วมย่อมไม่มีสิทธินำคดีไปร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน และโจทก์ก็ไม่มี

อำนาจฟ้องจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คได้ ที่ศาล  
อุทธรณ์พิพากษาว่า จำเลยมีความผิดนั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาจำเลยฟังขึ้น'

พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์.

(สมศักดิ์ เกิดลาภผล-เจริญ นิลเอสงฆ์-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |